

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 808/2533

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

นายเกรียงศักดิ์ ตระกูลกาญจน์ กับพวก

จำเลย

นางสาวศศิวิมล ศุภการกำจร จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีโอกาสที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 524,041.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีในต้นเงินจำนวน 509,150.83 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จสิ้น ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 1661ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และจะมีขึ้นต่อไปบนที่ดินจำนองดังกล่าวของจำเลยที่ 1 และยึดทรัพย์จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 91240 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วและจะมีต่อไปบนที่ดินจำนองของจำเลยที่ 2 ออก ขาย

ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่น
ของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 91,92)

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนอง เป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้ และดอกเบี้ยที่จะต้อง
ชำระต่อไปอีกสองปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอ
ให้จำเลยที่ 2 หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร
จะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนอง เป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้ และดอกเบี้ยที่จะต้อง
ชำระต่อไปอีกสองปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอ
ให้จำเลยที่ 2 หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร
จะนั้นให้ยกคำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ